En Clair — Modèle juridique

Avenant — Clause de non-concurrence

Entre les soussignés :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], [FORME JURIDIQUE], RCS [VILLE] n° [RCS], siège : [ADRESSE], représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

Ci-après « **l'Employeur** »,

Et :

[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ], demeurant **[ADRESSE]**,

Ci-après « **le/la Salarié(e)** »,

Préambule

Le/La Salarié(e) est employé(e) depuis le **[DATE D'EMBAUCHE]** en qualité de **[POSTE]**. Dans le cadre de ses fonctions, il/elle a accès à des informations stratégiques, commerciales et techniques dont la divulgation ou l'exploitation au profit d'un concurrent causerait un préjudice important à l'entreprise.

Les parties conviennent d'insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, conformément aux conditions de validité posées par la jurisprudence (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135).

Article 1 — Obligation de non-concurrence

À compter de la cessation effective du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite, etc.), le/la Salarié(e) s'interdit :

- D'exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle de la société **[NOM DE LA SOCIÉTÉ]**, en qualité de salarié(e), mandataire social, consultant(e), prestataire, associé(e) ou à quelque titre que ce soit ;
- De créer, diriger, participer à la gestion ou au financement d'une entreprise ayant une activité concurrente ;
- De démarcher, solliciter ou détourner la clientèle de l'Employeur.

Article 2 — Durée

La présente interdiction s'applique pendant une durée de **[DURÉE : 12 / 18 / 24 MOIS]** à compter de la date de cessation effective du contrat de travail.

Article 3 — Périmètre géographique

L'interdiction de concurrence s'applique sur le territoire suivant : **[PÉRIMÈTRE : la France métropolitaine / la région Île-de-France / un rayon de X km autour de (ville) / les départements suivants : ...]**.

Article 4 — Activités visées

Sont considérées comme activités concurrentes celles relevant des domaines suivants : **[DESCRIPTION PRÉCISE DES ACTIVITÉS CONCURRENTES — ex : conseil en droit social, gestion de la paie externalisée, édition de logiciels RH]**.

Article 5 — Contrepartie financière

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'Employeur versera au/à la Salarié(e), après la cessation effective du contrat, une indemnité mensuelle brute égale à **[POURCENTAGE : 33 % / 40 % / 50 %]** de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des **[12]** derniers mois précédant la rupture.

Cette indemnité sera versée mensuellement, à terme échu, pendant toute la durée de l'obligation de non-concurrence, aux échéances normales de paie.

Elle est soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Article 6 — Renonciation par l'Employeur

L'Employeur se réserve la faculté de renoncer unilatéralement à l'application de la clause de non-concurrence, libérant ainsi le/la Salarié(e) de son obligation et se libérant du versement de la contrepartie financière.

Cette renonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de **[DÉLAI CONVENTIONNEL OU CONTRACTUEL : 15 jours / 30 jours]** suivant la notification de la rupture du contrat.

Article 7 — Sanctions en cas de violation

En cas de violation de la clause de non-concurrence par le/la Salarié(e), l'Employeur pourra :

- Cesser immédiatement le versement de la contrepartie financière ;
- Demander le remboursement des indemnités déjà versées ;
- Solliciter en justice la cessation de l'activité concurrente sous astreinte ;
- Réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

[OPTION — Clause pénale] Sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le/la Salarié(e) sera tenu(e) de verser à l'Employeur une indemnité forfaitaire de **[MONTANT]** euros par infraction constatée.

Article 8 — Maintien des autres dispositions

Les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

L'Employeur	Le/La Salarié(e)
« Lu et approuvé »	*« Lu et approuvé »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media